

1501119-94.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL DA SILVA ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.
De acordo com a denúncia, no dia 21 de março de 2022, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501119-94.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501119-94.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL DA SILVA ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de março de 2022, por volta de 14h20min, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária, situado na Rodovia SP 055, Km 282, Parque Continental, nesta cidade de São Vicente, RAFAEL DA SILVA ALVES trazia consigo, transportava e guardava uma porção de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 148g (cento e quarenta e oito gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 5), auto de constatação provisória (pág. 6) e fotografias de pág. 17.

Segundo restou apurado, o denunciado, detento em cumprimento de pena em regime semiaberto, retornou ao estabelecimento prisional, após saída temporária, na posse de drogas, visando a entrega a terceiros no interior na referida unidade.

Durante o procedimento de fiscalização de retorno dos detentos, ao passar pela máquina de raio x (Body Scanner), detectou-se um objeto estranho no corpo do denunciado.

Perguntado sobre o objeto, RAFAEL admitiu que havia introduzido uma porção de maconha em seu ânus, vindo a retirar a porção de 148g (cento e quarenta e oito gramas) de maconha do corpo.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 35/39).

Oferecida a denúncia (págs. 51/53), o réu foi notificado a oferecer defesa prévia (pág. 76), esta foi ofertada nas págs. 81/86.

Recebida a denúncia em 06/06/2022 (págs. 93/95), o réu foi citado (pág.98)

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls.122/127), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou a fixação do regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fls.132/137).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente

Em audiência, a testemunha Marcelo Augusto Ferro Torquato agente penitenciário, disse que no período de retorno da "saidinha", ele estava trabalhando no aparelho de Scanner, quando avistou uma imagem diferente no aparelho, inicialmente ao questionar o réu, ele negou a existência de algo em sua posse, contudo feito o procedimento de revista necessário, o denunciado confessou a presença de entorpecentes escondidos em seu corpo.

A testemunha Ederson Breve Pereira, agente penitenciário, disse que se recorda brevemente sobre os fatos, narrando em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de trabalho.

Em interrogatório, o réu Rafael Alves da Silva confessou a prática do crime de tráfico, alegando que na "saidinha" ele nem retornou para a casa, uma vez que estava devendo dinheiro, posto isso, um indivíduo referido por ele como "dono da droga" o coagiu a transportar entorpecentes ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), de modo que se não efetuasse o feito, seria assassinado na próxima "saidinha".

A materialidade delitiva restou devidamente evidenciada pelo auto de exibição e apreensão (pág.5), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (pág.6) e pelo laudo pericial (108/109).

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada, dado que os agentes penitenciários narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram as drogas em posse do acusado, uma vez que o Scanner, em união com procedimento de revista, detectou a presença dos entorpecentes escondidos no corpo do réu, ao passo que o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Verifica-se impossibilidade de acolher a tese defensiva referente à ausência de culpabilidade do réu, em interrogatório, o réu alegou ter sido forçado por um indivíduo denominado "Thiago" a transportar entorpecentes ao CPP sob pena de morte, contudo, não há nenhum indício inequívoco e contundente para a comprovação da coação.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA EM DESFAVOR DO AGENTE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO ESPECIAL DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 1. Impossível acolher o pleito absolutório lastreado na tese de coação moral irresistível, ante a ausência de comprovação de ter o Recorrente sido vítima de promessa de mal grave, tampouco de que teria sofrido ameaça irresistível por parte do suposto dono da droga. 2. A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e não à natureza do crime. 3. Na fixação da pena-base, em crimes de drogas, deve ser observada a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 4. É necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, para concessão do benefício. 5. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelo conhecido e desprovido. (APR: 00003842420218010001 AC 0000384-24.2021.8.01.0001, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 25/04/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022)." Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0014272-87.2013.8.26.0278- pág.25).

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de roubo (autos n. 0013439- 98.2018.8.26.0050), sendo compensada pela circunstância atenuante referente à confissão, mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que o crime foi praticado no interior de estabelecimento prisional, para atingir, em definitivo, a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado RAFAEL DA SILVA ALVES, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado nessa fase por crime equiparado a hediondo, demonstrando-se que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes a prevenir grave lesão à ordem pública. Recomende-se na unidade em que se encontra.

P.R.I.

São Vicente, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA